

עין משפט
גזר מצוה

לד:

מצינו **תם** **חמור** **ממועד**. וז"ת והא ר"י אית ליה (לקמן דף

מה): **זל** **תמות** **במקומה** **עומדת** וי"ל דה"פ מאינו זל

תמות חמור מלד מועד ומיימי מצריי"א דשור שזו מנה כו' ומה זל מועד לחמור אין משלם אלא מה שהזיק זל תמות הקל לא כל

המניח פרק שלישי בבא קמא

סס חמור ממועד. דהא גבי מועד אומרינן צפ"ק (דף י'): **צעלים** **מטפלים** **ננצילה** **דכמיז** **והמת** **יהיה** **לו** **וגו'**(**נ**)**נזק**: **הכי** **נמי**. דס"ל **תם** **חמור**: **דזסנן**. לקמן צפרק שור שנגח ד' וז': **ר"י אומר סס חייב**. אס שמרו שמירה פחותה וז"ל והזיק ומועד פטור: **דכמיזי קראי**. כדמפרש התם: **זה נוטל חזי**

החי. ששזה חזיו י"צ סלעין ופלגא צצציל תשלומין שלו שלג שזה אלא ה' סלעים: **סס** **הקל** **לא** **כ"ש**. אלמא לר' יהודה תס קל קרי ליה: **ר"מ סצר שצה נצילה דניזק** **הוי**. דלית להו שוס שזמפות: **והיינו דקשיא** **ליה** **לר"י**. דשמעינן ליה צצצרייתא דלקמן דקאמר יכול שור שזה ה' סלעים שנגח לשור שזה מנה כו' דהא דקאמר יכול משום דקשיא ליה הכי כיון דלדידיה ס"ל דחס רחמנא עליה דניזק למשקל צצצנחא יכול שור שזה חמש סלעים שנגח לשור שזה מנה והנצילה יפה ה' זוזים דשקיל מזיק חזי דהוי דהוו שני סלעים ופלגא וחזי המת דהוו שש סלעים ורצעי: **אמרס** **ווי** **היזן** **מזינו** **מויק נשכר**. שאינו מפסיד כלום דלע"ג דקאמר ר"י לעיל דניזק ששקיל צצצנחא צצצשלומי ח"ג מיהא אימא ומפסיד ע"ה משור החי: **שלס** **ישלס**. צמועד כמיז אלא שני תשלומים כתז לך אחד לתס ואחד למועד לומר צעלים משלמין ואין הצעלים נוטלין: **והנצילה יפה שלשים** **זוז**. שהוקרה הנצילה משמחה דשקיל מויק חמשה זוזי צלזות י' זוזי שהצניחה דהא לא מטי פסידא לניזק דהוא נמי מנזיח ה' דינר: **אס** **זן** **מזינו** **לר"י סס משלס** **יומר מחזי** **נוק**. א"כ דלא דריש ר"י פחת שפחתמו מיתה מחזין צחי מזינו צתס משלס יותר מחזי נזק והיכי דמי שור שזה ה' שנגח לשור שזה מ' והנצילה יפה כ' והוי נזק כ' ופלגא נזקא עשרה וכו' פלגי חזי מי וחזי מת נוטל ניזק צחי כ"ה וצמת י' הרי [ל"ה] נמצא מויק משלס יותר מחזי נזק דצשלמא לר"מ לא משלס אלא חזי מה שפחתמו מיתה אלא לר"י נהי נמי דהיכא דמטי חזי דהוי יותר מנזק שלס נפקא ליה דהוי דלא שקיל ניזק חזי דהוי מקל וחומר ממועד דקדמי לעיל מה מועד חמור אינו משלס אלא מה שהזיק תס הקל לא כ"ש אצל הכא דליכא למימר הכי דהא פחות ממה שהזיק משלס ומיהו טפי מחזי נזק איכא: **איס** **ליס** **לרבי יהודה** **פחת שפחתמו מיספס**. הלכך צההוא נמי מקרא נפקא ליה דלא שקיל אלא חזי נזק: **א"כ**. דלפחת שפחתמו מיתה לחוד אלא לכמוז את המת יחזון מאי וגס ש"מ תרמי דשתפיה רחמנא צצצנחא: **במתני'** **שורו שצינש** **פטור**. דקדיימא לן (לעיל דף כו). איש צעמימו⁽¹⁾ ולא שור צעמימו: **שורו שהדליק אס** **הגדיש** **צצצנת** **חייב**. חזי נזק דמשוגה הוא: **גב' כל** **המקלקלן** **פטורין**. לענין צצצנת:

חזן מחובל ומנעיר. כדמפרש **חזן** **מחובל**. דהא גבי מועד אומרינן צפ"ק (דף י'): **צעלים** **מטפלים** **ננצילה** **דכמיז** **והמת** **יהיה** **לו** **וגו'**(**נ**)**נזק**: **הכי** **נמי**. דס"ל **תם** **חמור**: **דזסנן**. לקמן צפרק שור שנגח ד' וז': **ר"י אומר סס חייב**. אס שמרו שמירה פחותה וז"ל והזיק ומועד פטור: **דכמיזי קראי**. כדמפרש התם: **זה נוטל חזי**

החי. ששזה חזיו י"צ סלעין ופלגא צצציל תשלומין שלו שלג שזה אלא ה' סלעים: **סס** **הקל** **לא** **כ"ש**. אלמא לר' יהודה תס קל קרי ליה: **ר"מ סצר שצה נצילה דניזק** **הוי**. דלית להו שוס שזמפות: **והיינו דקשיא** **ליה** **לר"י**. דשמעינן ליה צצצרייתא דלקמן דקאמר יכול שור שזה ה' סלעים שנגח לשור שזה מנה כו' דהא דקאמר יכול משום דקשיא ליה הכי כיון דלדידיה ס"ל דחס רחמנא עליה דניזק למשקל צצצנחא יכול שור שזה חמש סלעים שנגח לשור שזה מנה והנצילה יפה ה' זוזים דשקיל מזיק חזי דהוי דהוו שני סלעים ופלגא וחזי המת דהוו שש סלעים ורצעי: **אמרס** **ווי** **היזן** **מזינו** **מויק נשכר**. שאינו מפסיד כלום דלע"ג דקאמר ר"י לעיל דניזק ששקיל צצצנחא צצצשלומי ח"ג מיהא אימא ומפסיד ע"ה משור החי: **שלס** **ישלס**. צמועד כמיז אלא שני תשלומים כתז לך אחד לתס ואחד למועד לומר צעלים משלמין ואין הצעלים נוטלין: **והנצילה יפה שלשים** **זוז**. שהוקרה הנצילה משמחה דשקיל מויק חמשה זוזי צלזות י' זוזי שהצניחה דהא לא מטי פסידא לניזק דהוא נמי מנזיח ה' דינר: **אס** **זן** **מזינו** **לר"י סס משלס** **יומר מחזי** **נוק**. א"כ דלא דריש ר"י פחת שפחתמו מיתה מחזין צחי מזינו צתס משלס יותר מחזי נזק והיכי דמי שור שזה ה' שנגח לשור שזה מ' והנצילה יפה כ' והוי נזק כ' ופלגא נזקא עשרה וכו' פלגי חזי מי וחזי מת נוטל ניזק צחי כ"ה וצמת י' הרי [ל"ה] נמצא מויק משלס יותר מחזי נזק דצשלמא לר"מ לא משלס אלא חזי מה שפחתמו מיתה אלא לר"י נהי נמי דהיכא דמטי חזי דהוי יותר מנזק שלס נפקא ליה דהוי דלא שקיל ניזק חזי דהוי מקל וחומר ממועד דקדמי לעיל מה מועד חמור אינו משלס אלא מה שהזיק תס הקל לא כ"ש אצל הכא דליכא למימר הכי דהא פחות ממה שהזיק משלס ומיהו טפי מחזי נזק איכא: **איס** **ליס** **לרבי יהודה** **פחת שפחתמו מיספס**. הלכך צההוא נמי מקרא נפקא ליה דלא שקיל אלא חזי נזק: **א"כ**. דלפחת שפחתמו מיתה לחוד אלא לכמוז את המת יחזון מאי וגס ש"מ תרמי דשתפיה רחמנא צצצנחא: **במתני'** **שורו שצינש** **פטור**. דקדיימא לן (לעיל דף כו). איש צעמימו⁽¹⁾ ולא שור צעמימו: **שורו שהדליק אס** **הגדיש** **צצצנת** **חייב**. חזי נזק דמשוגה הוא: **גב' כל** **המקלקלן** **פטורין**. לענין צצצנת:

חזן מחובל ומנעיר. כדמפרש **חזן** **מחובל**. דהא גבי מועד אומרינן צפ"ק (דף י'): **צעלים** **מטפלים** **ננצילה** **דכמיז** **והמת** **יהיה** **לו** **וגו'**(**נ**)**נזק**: **הכי** **נמי**. דס"ל **תם** **חמור**: **דזסנן**. לקמן צפרק שור שנגח ד' וז': **ר"י אומר סס חייב**. אס שמרו שמירה פחותה וז"ל והזיק ומועד פטור: **דכמיזי קראי**. כדמפרש התם: **זה נוטל חזי**

החי. ששזה חזיו י"צ סלעין ופלגא צצציל תשלומין שלו שלג שזה אלא ה' סלעים: **סס** **הקל** **לא** **כ"ש**. אלמא לר' יהודה תס קל קרי ליה: **ר"מ סצר שצה נצילה דניזק** **הוי**. דלית להו שוס שזמפות: **והיינו דקשיא** **ליה** **לר"י**. דשמעינן ליה צצצרייתא דלקמן דקאמר יכול שור שזה ה' סלעים שנגח לשור שזה מנה כו' דהא דקאמר יכול משום דקשיא ליה הכי כיון דלדידיה ס"ל דחס רחמנא עליה דניזק למשקל צצצנחא יכול שור שזה חמש סלעים שנגח לשור שזה מנה והנצילה יפה ה' זוזים דשקיל מזיק חזי דהוי דהוו שני סלעים ופלגא וחזי המת דהוו שש סלעים ורצעי: **אמרס** **ווי** **היזן** **מזינו** **מויק נשכר**. שאינו מפסיד כלום דלע"ג דקאמר ר"י לעיל דניזק ששקיל צצצנחא צצצשלומי ח"ג מיהא אימא ומפסיד ע"ה משור החי: **שלס** **ישלס**. צמועד כמיז אלא שני תשלומים כתז לך אחד לתס ואחד למועד לומר צעלים משלמין ואין הצעלים נוטלין: **והנצילה יפה שלשים** **זוז**. שהוקרה הנצילה משמחה דשקיל מויק חמשה זוזי צלזות י' זוזי שהצניחה דהא לא מטי פסידא לניזק דהוא נמי מנזיח ה' דינר: **אס** **זן** **מזינו** **לר"י סס משלס** **יומר מחזי** **נוק**. א"כ דלא דריש ר"י פחת שפחתמו מיתה מחזין צחי מזינו צתס משלס יותר מחזי נזק והיכי דמי שור שזה ה' שנגח לשור שזה מ' והנצילה יפה כ' והוי נזק כ' ופלגא נזקא עשרה וכו' פלגי חזי מי וחזי מת נוטל ניזק צחי כ"ה וצמת י' הרי [ל"ה] נמצא מויק משלס יותר מחזי נזק דצשלמא לר"מ לא משלס אלא חזי מה שפחתמו מיתה אלא לר"י נהי נמי דהיכא דמטי חזי דהוי יותר מנזק שלס נפקא ליה דהוי דלא שקיל ניזק חזי דהוי מקל וחומר ממועד דקדמי לעיל מה מועד חמור אינו משלס אלא מה שהזיק תס הקל לא כ"ש אצל הכא דליכא למימר הכי דהא פחות ממה שהזיק משלס ומיהו טפי מחזי נזק איכא: **איס** **ליס** **לרבי יהודה** **פחת שפחתמו מיספס**. הלכך צההוא נמי מקרא נפקא ליה דלא שקיל אלא חזי נזק: **א"כ**. דלפחת שפחתמו מיתה לחוד אלא לכמוז את המת יחזון מאי וגס ש"מ תרמי דשתפיה רחמנא צצצנחא: **במתני'** **שורו שצינש** **פטור**. דקדיימא לן (לעיל דף כו). איש צעמימו⁽¹⁾ ולא שור צעמימו: **שורו שהדליק אס** **הגדיש** **צצצנת** **חייב**. חזי נזק דמשוגה הוא: **גב' כל** **המקלקלן** **פטורין**. לענין צצצנת:

חזן מחובל ומנעיר. כדמפרש **חזן** **מחובל**. דהא גבי מועד אומרינן צפ"ק (דף י'): **צעלים** **מטפלים** **ננצילה** **דכמיז** **והמת** **יהיה** **לו** **וגו'**(**נ**)**נזק**: **הכי** **נמי**. דס"ל **תם** **חמור**: **דזסנן**. לקמן צפרק שור שנגח ד' וז': **ר"י אומר סס חייב**. אס שמרו שמירה פחותה וז"ל והזיק ומועד פטור: **דכמיזי קראי**. כדמפרש התם: **זה נוטל חזי**

צ א ב מיי פ"ז מהל' מקי ממון הלכה ה סמג ענין סו טושי"ע ח"מ ס' מג קט"ז ב:

צא ג טושי"ע סס בה"מ: **צב** ד ה מיי פ"ז מהל' מקי ממון הל' ג סמג שס טושי"ע ח"מ ס' מה סקי"א וספי"ז ב:

צג ו מיי פ"ד מהל' חובל ומזיק הל' ח ופי"א מהל' שבת הל' ח ופי"ח הלכה ז ופי"ה הל' ז ופי"ז הלכה א סמג ללחין סה ועשין ע"א:

צד ז מיי פ"ח מהל' שבת הל' ז:

צה ח מיי שס פ"ב הל' ב:

צח ט מיי פ"ח מהל' שבת הל' ט:

צט י מיי פ"ח מהל' שבת הל' י:

צק יא מיי פ"ח מהל' שבת הל' יא:

צק יב מיי פ"ח מהל' שבת הל' יב:

צק יג מיי פ"ח מהל' שבת הל' יג:

צק יד מיי פ"ח מהל' שבת הל' יד:

צק יה מיי פ"ח מהל' שבת הל' יה:

צק יז מיי פ"ח מהל' שבת הל' יז:

צק יח מיי פ"ח מהל' שבת הל' יח:

צק יט מיי פ"ח מהל' שבת הל' יט:

צק כ מיי פ"ח מהל' שבת הל' כ:

צק כא מיי פ"ח מהל' שבת הל' כא:

צק כב מיי פ"ח מהל' שבת הל' כב:

צק כג מיי פ"ח מהל' שבת הל' כג:

צק כד מיי פ"ח מהל' שבת הל' כד:

צק כה מיי פ"ח מהל' שבת הל' כה:

צק כו מיי פ"ח מהל' שבת הל' כו:

צק כז מיי פ"ח מהל' שבת הל' כז:

צק כח מיי פ"ח מהל' שבת הל' כח:

צק כט מיי פ"ח מהל' שבת הל' כט:

צק ל מיי פ"ח מהל' שבת הל' ל:

צק לא מיי פ"ח מהל' שבת הל' לא:

צק לב מיי פ"ח מהל' שבת הל' לב:

צק לג מיי פ"ח מהל' שבת הל' לג:

צק לד מיי פ"ח מהל' שבת הל' לד:

צק לה מיי פ"ח מהל' שבת הל' לה:

צק לו מיי פ"ח מהל' שבת הל' לו:

צק לז מיי פ"ח מהל' שבת הל' לז:

צק לח מיי פ"ח מהל' שבת הל' לח:

צק לט מיי פ"ח מהל' שבת הל' לט:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך:

צק לך מיי פ"ח מהל' שבת הל' לך: